은행의 휴면예금 회계처리

질의회신 Reference

□ [2013-I-KQA008] K-IFRS에 따른 휴면예금 회계처리 관련 질의

관련 회계기준

□ 기업회계기준서 제1008호 '회계정책, 회계추정의 변경 및 오류' 문단 5, 41~49

□ 기업회계기준서 제1109호 '금융상품' 문단 B3.3.1, B3.3.3

색인어

□ 휴면예금, 대법원 판결, 금융부채의 제거, 전기오류

이 자료는 한국회계기준원이 접수한 질의와 이에 대한 회신을 요약한 것으로 이 자료상의 회신을 참조하여 회계처리할 때에는 다음과 같은 주의가 요구됩니다.

동 질의에 대한 회신은 주어진 질의에서 제시된 조건 및 사실 등을 전제로 도출된 것으로, 이 조건 또는 사실 등과 동일하지 않은 상황(중요한 사항의 누락 또는 변경 포함)에서는 회신 결과가 달라질 수 있습니다. 그러므로 이 자료상의 회신은 일반화된 지침으로 사용할 수 없습니다.

한국회계기준원의 질의회신요약은 공개 시점에 유효한 관련 기준 등에 근거하여 작성한 것이므로 회계기준의 제·개정으로 변경될 수 있으며 국제회계기준위원회(IASB) 또는 국제회계기준해석위원회(IFRS IC)의 새로운 의견이 있을 경우 적절한 절차를 거쳐 변경 또는 새로운 의견으로 대체될 수 있습니다.

은행의 휴면예금 회계처리

배경 및 질의

1 은행은 휴면예금을 재무상태표에서 제거하는 회계처리를 다음과 같이 하였다.

- 고객의 최종거래일[1]부터 5년이 경과하면, 상법 제64조[2]에 따라 소멸시효가 완성된 것으로 보아 예금 잔액을 예금주 정보와 함께 「휴면예금관리재단의 설립 등에 관한 법률」에 따라 휴면예금관리재단(이하 '재단'이라 한다)에 출연(이하 '출연분'이라 한다)해 왔다.
- 법인계좌 등 일부에 대해서는 재단에 출연하지 않고, 고객의 최종거래일부터 5년이 경과하면 잡이익(이하 '미출연분'이라 한다)으로 인식해 왔다.

은행의 회계처리		
구분	출연분	미출연분
최종거래일부터 5년 경과	예수금 100 / 미지급금 100	예수금 100 / 잡이익 100
출연시점	미지급금 100 / 현금 100	-
고객상환시점	-	잡손실 100 / 현금 100

2 그러나 대법원은 은행이 고객의 최종거래일로부터 5년이 경과하기 전의 휴면예금에 대하여 정기적으로 이자를 입금한 행위는 채무승인에 해당되어 소멸시효가 중단된다고 판결하였다[3].

3 이에 따르면, 고객의 최종거래일로부터 5년이 경과한 재단 출연분 중 출연 후 5년이 경과한 금액[4]은 이자 입금 중단 이후 5년이 경과하였으므로 소멸시효가 완성된다. 그러나 출연 후 5년이 경과하지 않은 금액은 이자 입금 중단 이후 5년이 경과되지 않아서 소멸시효가 완성되지 않는다.

4 은행은 대법원 판결에 따라 은행이 소멸시효에 대한 해석을 변경 하는 것이 기업회계기준서 제1008호 '회계정책, 회계추정의 변경 및 오류' 문단 34[5]에 따른, 추정의 근거가

1) 예금의 유형별로 최종거래일은 다음과 같음
① 입출금이 자유로운 예금 : 최종 입·출금일
② 거치식 또는 적립식 예금 : 만기일

2) 상법 제64조(상사시효) 상행위로 인한 채권은 본법에 다른 규정이 없는 때에는 5년간 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다, 그러나, 다른 법령에 이보다 단기의 시효의 규정이 있는 때에는 그 규정에 의한다.

3) 대법원 2012. 8. 17. 선고 2009두14965

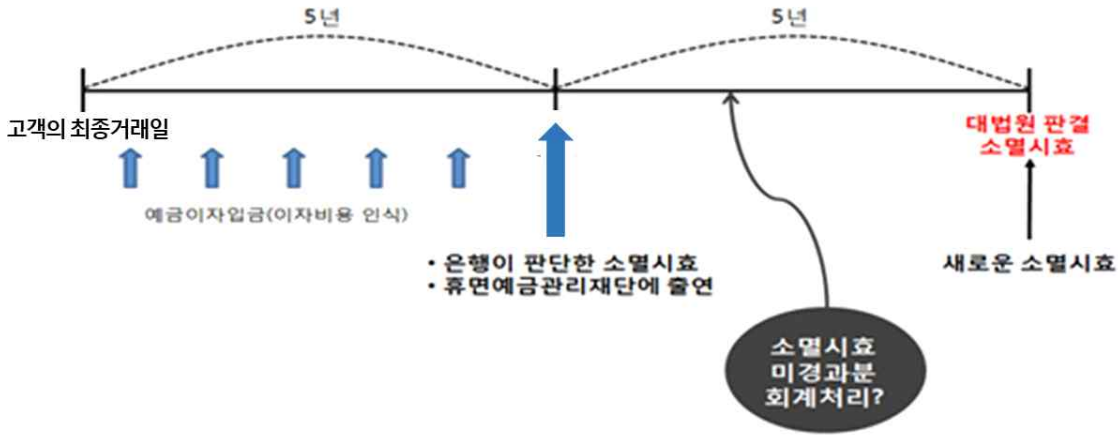
4) 고객의 최종거래일부터 10년이 경과한 금액. 은행은 재단 출연 이후에는 이자를 입금하지 않고 있으며, 대법원의 판결에 따르면 재단출연시점(최종거래일로부터 5년 경과시점)부터 소멸시효가 기산됨

5) 34 추정의 근거가 되었던 상황의 변화, 새로운 정보의 획득, 추가적인 경험의 축적이 있는 경우 추정의 수정이 필요할

되었던 상황의 변화, 새로운 정보의 획득에 해당하므로 회계추정의 변경으로 판단하였다.

5 **회사가 소멸시효 완성으로 보고 처리하였다가 그 후 대법원 판결에 따라 소멸시효가 완성되지 않은 것으로 해석한 휴면예금(재단 출연분과 미출연분 모두 포함)에 대한 은행의 회계처리 방법은 무엇인가?**

배경 및 질의 요약



수 있다. 성격상 추정의 수정은 과거기간과 연관되지 않으며 오류수정으로 보지 아니한다.

회신[6)]

6 은행이 부담하는 계약상 의무에 따라 지급하여야 하는 금액을 부채로 인식하여야 한다. 동 부채는 과거에 예수금을 제거하지 않았을 경우, 인식하였을 금액으로 측정되어야 한다. 또한 휴면예금관리재단에 출연한 '휴면예금'과 관련하여 부채를 인식하는 경우에는 이와 동일한 금액으로 자산도 인식한다. 이자지급을 채무의 승인으로 보는 대법원 판례(귀 질의에서 인용된 것)가 나오기 전에 이와 유사한 상황에 대해 상충되는 내용의 판례 또는 기타 유권해석이 없었다면, 기업회계기준서 제1008호 문단 41~49에 따라 회계처리 한다.

판단근거

7 기업회계기준서 제1109호 '금융상품' 문단 B3.3.1에 따르면, ① 채무자가 일반적으로 현금, 그 밖의 금융자산, 재화 또는 용역을 채권자에게 제공하여 부채의 전부나 일부를 이행하거나 ② 채무자가 채권자에게서 또는 법적 절차에 따라 부채의 전부 또는 일부에 대한 1차적 의무를 법적으로 유효하게 면제받은 경우에 금융부채가 소멸한다. 또한 동 기준서 문단 B3.3.3에 따르면, 채무자가 제3자(예: 신탁)에게 지급('사실상 해제'라 함)하였더라도 법적면제의 효력이 없다면, 채권자에 대한 채무자의 1차적 의무가 면제되지 않는다.

8 고객계좌에 이자를 지급한 것은 채무의 승인에 해당하여 소멸시효가 중단된다고 본 최근 대법원 판례에 따르면, 은행이 휴면예금관리재단(이하 '재단')에 출연한 예금의 경우 예금주에게 지급하여야 하는 1차적인 계약상 의무를 법적으로 유효하게 면제받지 못한 것이고, 출연하는 시점에 금융부채(예금)의 제거 조건이 충족되지 않으므로, 이러한 금융부채는 최초 인식시점 이후 그 계약상 의무의 내용(원금과 이자)을 반영하여 측정되어야 하며, 그 측정 속성은 일반적으로 상각후원가이다.

9 은행이 예금주의 청구에 따라 지급하여야 하는 1차적 의무를 부담하고 있지만, 은행과 재단과의 약정에 따라 재단이 고객에게 지급하게 되므로, 은행은 재단에 대하여 고객의 지급청구를 조건으로 하여 그 상당액의 지급을 청구할 권리가 있는 것으로 볼 수 있으며, 이러한 권리는 미래 경제적 효익이 있으므로 금융자산의 정의

6) 해당 질의는 기업회계기준서 제1109호가 시행되기 이전(2018년 1월 1일 이전)의 질의이다. 기업회계기준서 제1109호가 기업회계기준서 제1039호 '금융상품: 인식과 측정'을 대체하였으며, 제거와 관련된 규정은 기업회계기준서 제1109호에서도 유사하므로 기업회계기준서 제1109호에 근거하여 작성하였다.

를 충족한다.

10 은행이 재단에 대하여 가지는 이러한 권리는 예금주에 대하여 은행이 부담하는 의무에 서로 연계되어 있고, 재단에 출연한 부분과 관련된 금융부채(예금)와 금융자산의 궁극적인 현금흐름은 동일하며, 금융부채를 측정할 때 사용한 가정(즉, 재단에 출연한 금액 전액이 정상적으로 지급청구 될 것임)과 일관된 가정을 사용하여 금융자산을 관련 금융부채의 금액과 동일한 금액으로 측정하는 것이 타당하다.

11 다만, 은행이 예금주에 대하여 부담하는 금융부채와 재단에 대해 갖는 금융자산의 경우에 은행이 상계할 수 있는 법적 권리를 가지고 있지 않으므로, 금융부채와 금융자산은 각각 재무상태표에 표시되어야 하며, 이를 상계하여 표시할 수 없다.

12 기업회계기준서 제1008호 문단 5에 따르면, 회계추정의 변경은 자산과 부채의 현재 상태를 평가하거나 자산과 부채와 관련된 예상되는 미래효익과 의무를 평가한 결과에 따라 자산이나 부채의 장부금액 또는 기간별 자산의 소비액을 조정하는 것으로서 새로운 정보의 획득, 새로운 상황의 전개 등에 따라 지금까지 사용해오던 회계적 추정치를 바꾸는 것이고, 전기오류는 과거기간 동안에 재무제표를 작성할 때 신뢰할 만한 정보를 이용하지 못했거나 잘못 이용하여 발생한 재무제표에의 누락이나 왜곡표시이며, 여기서 신뢰할 만한 정보는 ① 해당 기간의 재무제표의 발행승인일에 이용가능하고, ② 당해 재무제표의 작성과 표시를 위하여 획득하여 고려할 것이라고 합리적으로 기대되는 정보를 의미한다.

13 이자지급행위를 채무의 승인으로 판단한 최근의 대법원 판례와 상충되는 판례 또는 기타 유권해석이 없었다면, 그러한 대법원 판례는 새로운 정보의 획득이나 새로운 상황의 전개로 볼 수 없으며, 과거 재무제표의 작성과 표시를 위하여 획득하여 고려할 것으로 합리적으로 기대되는 정보가 적절하게 이용되지 못하였으므로, 은행이 재단에 출연한 예금의 소멸시효가 완성되는 시점의 변경은 전기오류의 수정으로 보아야 한다.

참고 자료

[은행의 휴면예금 회계처리]

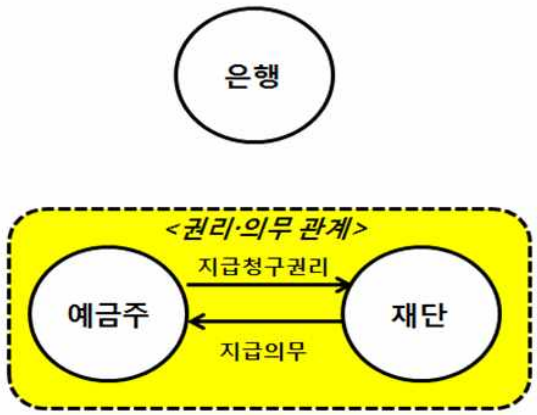
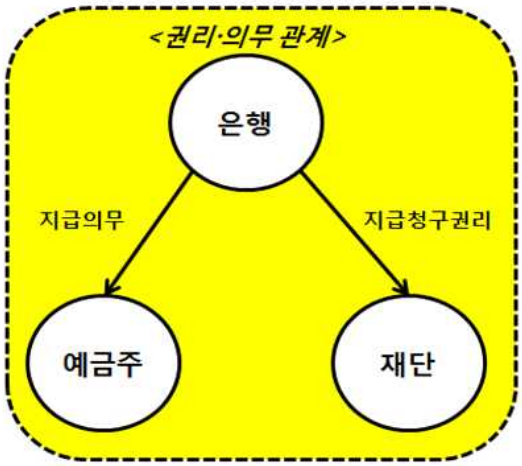
이 참고자료는 'K-IFRS 질의회신 요약'에 대한 이용자의 이해를 돕기 위해 한국회계기준원의 실무 담당자가 질의회신 논의과정에서 다양하게 검토한 사항 등을 정리한 것이므로 'K-IFRS 질의회신 요약'과 일관되지 않는 내용이 포함될 수 있습니다. 또한, 이 참고자료는 한국회계기준원과 회계처리기준위원회의 공식적인 견해를 나타내지 않으며 'K-IFRS 질의회신 요약'을 구성하지 않습니다.

질의자의 의문사항

부1 은행이 재단에 출연한 휴면예금에 대하여 예금주가 은행에 지급을 요청하는 경우, 은행은 약정에 따라 지급신청서를 재단에 전달하며 재단은 예금주에게 휴면예금을 지급한다.

부2 은행은 고객의 최종거래일부터 5년이 경과한 휴면예금의 경우, 상법상 소멸시효가 완성되어 예금주에 대한 은행의 계약상 의무가 소멸되었으므로 그 이후의 권리 · 의무 관계는 은행이 아니라 재단과 예금주 간에 존재하는 것으로 판단하였었다. 그러나 이를 부정하는 대법원 판결이 나오게 되었다.

부3 대법원 판결에 따르면, 은행이 재단에 출연하기 전에 고객 계좌에 이자를 지급해 온 것은 고객과 계속 거래한 것으로 보아야하기 때문에 출연 이후 5년이 경과하지 아니한 휴면예금은 소멸시효가 완성되지 않았으므로 예금주에 대한 은행의 지급의무가 존재한다. 이 경우, 은행은 해당 휴면예금에 대하여 재단에 지급(반환)을 청구할 수 있는 권리를 가진다.

대법원 판결 전 은행이 이해한 권리·의무 관계	대법원 판결 후 권리·의무 관계
	

부4 은행은 이러한 상황에서 재단에 출연한 휴면예금과 관련하여, 예금주에 대한 지급의무와 재단에 대한 권리를 회계처리하는 방법에 대해 질의하였다. 또한 재단에 출연하지 않은 휴면예금[7]의 회계처리 방법에 대해서도 질의하였다.

7) 고객의 최종거래일부터 5년이 경과하였으나, 아직 10년이 경과하지 아니한 휴면예금

검토과정에서 논의된 내용

예금주에 대한 지급의무

부5 휴면예금은 소멸시효가 완성되지 아니하여도 예금주의 지급청구 가능성이 낮으므로 그에 대해 은행이 지급할 의무가 실질적으로 없다고 보아 금융부채를 인식할 필요가 없다는 견해가 있다.

부6 그러나 기업회계기준서 제1109호 '금융상품' 문단 B3.3.1⑵[8]와 B3.3.3[9]에 따라 부채의 대한 일차적 의무를 법적으로 유효하게 면제받지 못하였다면 부채를 제거할 수 없다. 대법원 판결에 따라 은행은 소멸시효가 완성되지 않은 휴면예금에 대한 지급과 관련하여 일차적 의무를 부담한다. 따라서 은행은 이러한 의무를 재단에 출연했는지와 관계없이 금융부채로 인식하여야 한다.

부7 이러한 금융부채는 계약상 현금흐름(원금과 이자)을 반영하여 측정해야 하며 일반적으로 상각후원가로 측정한다. 그 이유는 예금의 경우, 최초 금융부채 인식 후에 휴면예금으로 분류되더라도 그 측정 속성이 변동되지 않았을 것이기 때문이다. 동 금액은 예금주의 지급 청구 가능성을 고려하지 아니하고 인식해야 하는 계약상 지급의무를 나타낸다.[10]

재단에 지급을 청구할 권리

부8 재단 출연분의 경우에 은행과 재단 간 약정에 따라, 예금주가 은행에 지급 청구를 할 경우 재단이 휴면예금 권리자에게 휴면예금을 지급하도록 되어 있으므로, 은행은 재단에 대하여 휴면예금의 지급을 청구할 권리가 있다.

부9 이러한 권리는 미래의 경제적 효익이 있으므로 자산의 정의를 충족한다. 예금주가 지급을 청구하지 않을 것으로 예상되는 부분도, 관련하여 인식된 부채를 감소시키는 데 사용하기 위해 보유하고 있는 자원이며 이를 통해 현금의 유출을 회피할 수 있으므로, 자산성이 있는 것으로 볼 수 있다.

---

8) B3.3.1 금융부채(또는 그 일부)는 다음 중 하나에 해당하는 경우에 소멸한다.
⑴ 채무자가 일반적으로 현금, 그 밖의 금융자산, 재화 또는 용역을 채권자에게 제공하여 부채(또는 그 일부)를 이행한 경우
⑵ 채무자가 채권자에게서 또는 법적 절차에 따라 부채(또는 그 일부)에 대한 일차적 의무를 법적으로 유효하게 면제받은 경우(채무자가 보증을 제공한 경우에도 이 조건은 여전히 충족될 수 있다).

9) B3.3.3 채무자가 제3자(신탁 포함)에게 지급('사실상 해제'라 함)하였더라도 법적면제의 효력이 없다면, 채권자에 대한 채무자의 일차적 의무는 면제되지 아니한다.

10) 기업회계기준서 제1113호 '공정가치 측정'의 요구불 특성을 가진 금융부채와 동일한 것으로 본다.

부10 은행이 재단에 대하여 지급을 청구할 수 있는 권리는 은행이 예금주에 대하여 부담하는 의무에 종속된 것으로 볼 수 있다. 재단 출연분은 예금주에 대한 지급의무와 연계되므로 예금주가 지급을 요청할 때 재단에서 출연분 전액이 정상적으로 지급 청구될 것이다.

부11 이러한 경우, 출연분(은행의 금융자산)의 현금흐름과 예금채무(은행의 금융부채)의 현금흐름은 궁극적으로 동일할 것이다. 따라서 재단에 은행이 지급을 청구할 권리를 금융부채와 동일한 금액으로 측정하는 것이 거래의 경제적 실질에 보다 부합한다.

부12 한편 은행은 예금주에 대한 금융부채와 재단에 대한 금융자산에 대해 법적으로 집행 가능한 상계 권리를 갖고 있지 않다. 기업회계기준서 제1032호 '금융상품: 표시' 문단 42[11]의 조건을 충족하지 못하므로 은행은 금융부채와 금융자산을 각각 재무상태표에 표시해야 한다.

오류 수정 vs 회계추정의 변경

부13 만약 고객의 최종거래일 이후에 은행이 이자를 지급하더라도 소멸시효가 중단되지 않고 계속 진행된다는 유권해석이 과거에 존재하였고 그 후 이와 상반되는 법원의 유권해석이 나왔다면, 기업회계기준서 제1008호 '회계정책, 회계추정의 변경 및 오류' 문단 5[12]와 34[13]에 따라 회계추정 변경의 사유로 볼 수 있을 것이다.

부14 그러나 대법원은 고객의 최종거래일 이후에도 예금이자를 예금계좌에 입금한 행위는 채무의 승인에 해당하므로 예금에 대한 소멸시효가 중단되었다고 판단하는데, 이 대법원 판결 전에는 이와 상충되는 내용의 판례가 존재하지 않은 것으로 보인다.

---

11) 42 다음 조건을 모두 충족하는 경우에만 금융자산과 금융부채를 상계하고 재무상태표에 순액으로 표시한다.
(1) 인식한 자산과 부채에 대해 법적으로 집행가능한 상계권리를 현재 갖고 있다.
(2) 차액으로 결제하거나, 자산을 실현하는 동시에 부채를 결제할 의도가 있다.
제거 조건을 충족하지 않는 금융자산의 양도에 관하여 회계처리하는 경우에 양도 자산과 이와 관련된 부채는 상계하지 않는다(기업회계기준서 제1109호 문단 3.2.22 참조).

12) 5 회계추정의 변경: 자산과 부채의 현재 상태를 평가하거나 자산과 부채와 관련된 예상되는 미래효익과 의무를 평가한 결과에 따라 자산이나 부채의 장부금액 또는 기간별 자산의 소비액을 조정하는 것. 회계추정의 변경은 새로운 정보의 획득, 새로운 상황의 전개 등에 따라 지금까지 사용해오던 회계적 추정치를 바꾸는 것이며, 따라서 이는 오류수정에 해당하지 아니한다.

13) 34 추정의 근거가 되었던 상황의 변화, 새로운 정보의 획득, 추가적인 경험의 축적이 있는 경우 추정의 수정이 필요할 수 있다. 성격상 추정의 수정은 과거기간과 연관되지 않으며 오류수정으로 보지 아니한다.

부15 따라서 대법원의 판결로 새로운 권리·의무 관계가 발생한 것이 아니므로 고객의 최종거래일로부터 5년이 경과한 시점에 소멸시효가 완성되었다고 판단한 은행의 법률 해석은 타당하지 않은 것으로 볼 수 있다.

부16 휴면예금에 대한 기존 회계처리는 은행이 자체적으로 한 법률 해석의 오류이므로 기업회계기준서 제1008호 문단 5[14]에 따라 전기오류에 해당하는 것으로 판단된다. 또한 이러한 전기오류가 중요하다면 동 기준서 문단 41[15]과 42[16]에 따라 전기오류를 소급하여 수정해야 한다.

---

14) 5 전기오류: 과거기간 동안에 재무제표를 작성할 때 신뢰할 만한 정보를 이용하지 못했거나 잘못 이용하여 발생한 재무제표에의 누락이나 왜곡표시. 신뢰할 만한 정보는 다음을 모두 충족하는 정보를 말한다.
⑴ 해당 기간의 재무제표의 발행승인일에 이용가능한 정보
⑵ 당해 재무제표의 작성과 표시를 위하여 획득하여 고려할 것이라고 합리적으로 기대되는 정보
이러한 오류에는 산술적 계산오류, 회계정책의 적용 오류, 사실의 간과 또는 해석의 오류 및 부정 등의 영향을 포함한다.

15) 41 (전략)... 그러나 중요한 오류를 후속기간에 발견하는 경우, 이러한 전기오류는 해당 후속기간의 재무제표에 비교표시된 재무정보를 재작성하여 수정한다(문단 42~47 참조).

16) 42 문단 43의 예외규정이 적용되는 경우를 제외하고는 중요한 전기오류가 발견된 이후 최초로 발행을 승인하는 재무제표에 다음의 방법으로 전기오류를 소급하여 수정한다.
⑴ 오류가 발생한 과거기간의 재무제표가 비교표시되는 경우에는 그 재무정보를 재작성한다.
⑵ 오류가 비교표시되는 가장 이른 과거기간 이전에 발생한 경우에는 비교표시되는 가장 이른 과거기간의 자산, 부채 및 자본의 기초금액을 재작성한다.